

LE DROIT A LA PROPRIETE AU MAROC : QUELLES GARANTIES JUDICIAIRES ?

PROPERTY RIGHTS IN MOROCCO: WHAT LEGAL GUARANTEES?

Rym Cherkaoui

Maitre de conférence en sciences juridiques à Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales – Tanger

r.cherkaoui@uae.ac.ma

Résumé

Cet article examine les garanties judiciaires offertes par le système juridique marocain en matière d'accès à la propriété. La propriété, consacrée comme droit constitutionnel par la Constitution de 2011, repose sur un cadre législatif étoffé dont la pièce maîtresse est le Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles. L'article s'articule en deux axes : le rôle préventif du pouvoir judiciaire dans la sécurisation foncière, à travers les mécanismes de l'opposition et de la prénotation ; puis le rôle régulateur du juge foncier, notamment dans la lutte contre la spoliation immobilière et l'encadrement de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). L'article conclut que malgré la richesse du cadre législatif, la jurisprudence demeure indispensable pour garantir l'effectivité du droit à la propriété et concilier sécurité foncière et équité sociale.

Mots clés : droit foncier – immatriculation – propriété – sécurité et justice foncière – jurisprudence immobilière .

Abstract

This article examines the judicial guarantees provided by the Moroccan legal system regarding access to property. Property rights, enshrined as a constitutional right by the 2011 Constitution, are grounded in a comprehensive legislative framework, the

cornerstone of which is the Dahir of 12 August 1913 on property registration. The article is structured around two main themes: the preventive role of the judiciary in securing land rights, through the mechanisms of opposition and provisional notation (“prénotation”); and the regulatory role of the land judge, particularly in the fight against real estate fraud (“spoliation immobilière”) and the regulation of off-plan sales (VEFA). The author concludes that despite the richness of the legislative framework, case law remains essential to ensure the effective exercise of property rights and to reconcile land security with social equity.

Keywords: land law – property registration – ownership – land security – real estate case law

Introduction

La propriété constitue l’un des piliers fondamentaux du développement économique et de la stabilité sociale. Au Maroc, l’accès à la propriété représente une aspiration majeure pour la grande majorité des citoyens, offrant une protection contre les aléas de la vie et contribuant significativement à l’essor économique national¹. Conscients de cette importance, les pouvoirs publics ont accordé, dès l’aube des années 2000, une attention particulière à ce droit, tant sur le plan législatif que judiciaire. Cette reconnaissance a trouvé sa consécration suprême dans la Constitution de 2011, qui érige l’accès à la propriété au rang de droit constitutionnel garanti.

Le système juridique foncier marocain repose sur un arsenal législatif étoffé, fruit d’une construction progressive. Le Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles, le Code des droits réels, le Code pénal ainsi que les Codes de procédures civile et pénale constituent ensemble la mosaïque de la législation foncière nationale. Cette architecture juridique vise à assurer la protection des droits immobiliers contre les abus et violations susceptibles de menacer leur stabilité, tout en garantissant la force probante des actes qui légitiment la propriété.

Toutefois, la dualité caractérisant le régime foncier marocain, qui distingue les biens immatriculés des biens non immatriculés, soulève des défis considérables. L’immatriculation

¹ Stéphane Gignoux. Appréhender le droit marocain de l’immobilier: une approche transversale “ droit privé- droit public ”. 2015. hal-01496794

foncière demeure un enjeu majeur, notamment au regard de la gestion des litiges relatifs à la reconnaissance de la propriété des terres collectives, qui totalisent près de 12 millions d’hectares, majoritairement situés en milieu rural. Cette transition progressive de la propriété collective vers la propriété individuelle requiert un accompagnement juridictionnel constant et éclairé.

Dans ce contexte, le pouvoir judiciaire joue un rôle déterminant. La Chambre immobilière de la Cour de Cassation occupe une place prépondérante dans l’organisation judiciaire, étant appelée à traiter des affaires foncières à portée innovatrice. L’intervention du juge foncier se déploie de manière préventive et curative tout au long du cycle de vie d’un bien : avant l’immatriculation, en cours de procédure et après celle-ci. Le juge devient ainsi un acteur central de l’organisation, de la gestion et de la protection du patrimoine foncier, contribuant directement à la régulation de l’économie nationale.

Au-delà de sa fonction régulatrice, la jurisprudence marocaine est confrontée au défi de concilier les impératifs de la liberté contractuelle avec les exigences de la justice sociale. Les dysfonctionnements du marché foncier peuvent en effet limiter les chances d’accès à la propriété et creuser les disparités sociales,² risquant de transformer ce droit fondamental en privilège réservé aux plus aisés. Le Conseil Économique, Social et Environnemental a d’ailleurs souligné, dans son avis de 2019, la nécessité de faire du foncier un levier de développement économique et social, en assurant l’équité et la sécurisation des droits, la fluidité des marchés et l’inclusion sociale.

Dès lors, une question centrale s’impose : **dans quelle mesure le système judiciaire marocain parvient-il à garantir effectivement l’accès à la propriété, et quels sont les mécanismes juridictionnels mis en œuvre pour assurer la protection des droits fonciers face aux défis posés par la dualité du régime, les enjeux de l’immatriculation et les impératifs de justice sociale ?**

Pour répondre à cette problématique, il conviendra d’examiner successivement les garanties judiciaires en matière d’accès à la propriété à travers le prisme du contentieux foncier (I), avant

² Le Foncier au Maroc : un levier fondamental pour le développement durable et l’inclusion social, Avis du Conseil Économique, Social et Environnemental, 2019

d'analyser le rôle régulateur du juge dans le traitement et la préservation de l'équilibre entre sécurité foncière et équité sociale (II).

I – Le pouvoir judiciaire, organe de prévention et initiateur de la sécurité foncière.

La sécurisation des droits fonciers est un enjeu et un défi que plusieurs pays dans le monde s'engagent à relever. Elle est interprétée par les paradigmes de développement comme le reflet de la pauvreté réduite et d'un partage équitable de la richesse.³

Le cadre normatif foncier se caractérise par la multitude et la richesse des instruments qui le composent, avec une tendance d'accroissement de ces dispositions face à l'intérêt que les pouvoirs publics accordent au secteur de l'immobilier comme un levier de développement socio-économique. Le Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles constitue le texte phare, qui englobe les fondements du droit foncier marocain. D'autres textes de loi ont consolidé le dispositif foncier marocain, répondant à des besoins précis. Citons à cet égard la loi 18.00 du 3 octobre 2002 sur la copropriété des immeubles bâtis, et la loi 44.00 du 3 octobre 2002 sur la vente en l'état futur d'achèvement (V.E.F.A.).

La loi est la source irréfutable de la matière foncière, sauf que la doctrine n'exclut pas que la jurisprudence en matière foncière a contribué à installer « une jurisprudence immobilière ».

Si la richesse et la générosité législative auront tendance, généralement, à réduire ou minimiser l'intervention du pouvoir judiciaire, la matière foncière va à l'encontre de cette tendance, et affirme que malgré la multitude des textes juridiques, la jurisprudence demeure fortement sollicitée pour combler les lacunes de la loi. Il en témoigne le nombre des arrêts judiciaires que l'on dénombre en matière foncière.

Il est également crucial de rappeler que les litiges de nature foncière se présentent parmi les plus compliqués à résoudre, et peuvent nécessiter plusieurs années pour y trancher.

La particularité du litige foncier a conduit la Banque mondiale en 2007, dans son rapport « la sécurisation foncière au Maroc », à recommander au Maroc de mettre en place des tribunaux spécialisés dans le foncier, à l'instar des tribunaux administratifs et ceux de commerce.

Par ailleurs, la création des tribunaux spécialisés dans la matière foncière peut comporter plusieurs avantages, dont le désencombrement des tribunaux de droit commun, et la mise en

³Pourquoi la sécurité des droits fonciers est un enjeu important, Banque mondiale, Mars 2017.

place de mécanismes judiciaires d'organisation et de fonctionnement propres et sensibles aux spécificités foncières.

Le recours aux tribunaux de droit commun entraîne un ralentissement dans le traitement des affaires foncières. L'engorgement des tribunaux à ce niveau se répercute sur la dynamique économique, dont le secteur immobilier est un principal pilier.

La jurisprudence immobilière s'est penchée principalement sur les décisions du conservateur de la propriété foncière. Une décision qui débouche sur l'approbation ou le rejet de l'immatriculation.

Bien qu'inattaquable⁴, la décision du rejet de l'immatriculation, même motivée, est susceptible de recours devant le tribunal de première instance. Les jugements rendus par le TPI sont à leur tour attaquables en appel. Le pourvoi en cassation demeure envisageable avant d'obtenir un arrêt définitif.

Par ailleurs, il est prévu par la loi 14.07 modifiant le Dahir du 12 août 1913, et plus précisément en son article 109, que « les jugements rendus en matière d'immatriculation foncière ne sont susceptibles de recours que par voie d'appel ou de cassation ».

En matière foncière, la demande de rétractation ne s'offre pas comme une option favorable aux justiciables.

A – L'opposition en droit foncier : un déclenchement du pouvoir judiciaire en phase d'immatriculation.

L'opposition est un droit appartenant à toute personne intéressée à revendiquer ses droits réels qu'elle estime lésés par l'immatriculation du bien. C'est une contestation.

Elle marque le démarrage de la phase judiciaire de la procédure de l'immatriculation qui se veut administrative par excellence. La portée de l'opposition peut concerner la superficie du bien, notamment sa délimitation, et tout droit réel en relation avec le bien en immatriculation. Les oppositions s'opèrent verbalement et par écrit, et sont reçues par le conservateur ou par l'ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage. Les déclarations orales seront reprises par un PV établi en présence de l'intéressé en double exemplaire, dont l'un lui sera remis.

⁴ Paul Décroux, Droit Foncier Marocain, Editions la porte, 2002

Le bien-fondé de l'opposition relève de la compétence du conservateur de la propriété foncière. L'article 230 du droit des obligations et des contrats (D.O.C.) prévoit la conciliation à l'amiable entre les opposants et les requérants de l'immatriculation. La résolution à l'amiable du litige intervient avant le transfert de l'affaire au Tribunal de Première Instance (TPI).

Le transfert du litige vers le TPI marque le déclenchement de la phase judiciaire, conformément à l'article 23 du Dahir du 12 août 1913 portant sur l'immatriculation.

À la réception de la demande de réquisition, le président du TPI désigne un juge rapporteur, « chargé de mettre l'affaire en état et de prendre, à cet effet, toutes mesures appropriées » (art. 34).

Face à une opposition, le juge rapporteur saisi procède à la vérification du respect des règles de la procédure civile. Le juge rapporteur peut ainsi se déplacer sur les lieux et reprendre l'enquête préétablie lors du bornage, et peut se faire accompagner par un ingénieur topographe assermenté du cadastre.

Rappelons que l'opération du bornage est considérée comme une phase d'enquête : l'ingénieur topographe du cadastre recueille les positions et les déclarations de toutes les personnes invitées à assister le jour du bornage. C'est un moment de confrontation entre le requérant et les éventuels opposants. L'enquête se déroulant à ce stade est qualifiée d'administrative. La reprise de l'enquête par le juge rapporteur, quant à elle, est une enquête judiciaire. La reprise de la procédure administrative, notamment l'enquête, s'inscrit dans la préservation de la sécurité foncière dont l'acteur principal n'est autre que le juge foncier.

Le travail d'instruction exige le recours à l'expertise et à l'enquête⁵ avant de procéder au jugement, comme l'exigerait le code de la procédure civile. Le juge rapporteur peut cependant se faire assister par un ingénieur topographe du cadastre, s'il en estime la nécessité.

Le recours à la justice et l'intervention du juge foncier procurent au justiciable une confiance et un espoir de rétablir des droits réels estimés lésés par la phase administrative de la procédure d'immatriculation.

⁵ Mhamed SEGAME, Droit Foncier Marocain, L'immatriculation foncière, Les droits réels immobiliers, Éditions Reckoner, 2025

Le juge demeure garant en conséquence de la sécurité foncière, par une intervention préventive, qui se prononcerait sur le bien-fondé des prétentions formulées en cours de la procédure de l'immatriculation, et protégerait des droits avérés contre l'effet de purge produit par l'immatriculation.

B – La prénotation, un outil foncier mobilisé par le juge en faveur de la sécurité foncière.

La prénotation est une prétention de droit sur un bien immatriculé, portée sur le titre foncier afin de préserver le rang pour le droit contesté. Elle se traduit comme une mention provisoire, que l'on peut formuler en attente de répondre aux exigences légales de l'inscription. Elle prend la forme d'une revendication.

La prénotation intervient afin de conserver des droits que l'on n'arrive pas à prouver ou qui demeurent en régularisation. Elle conserve des droits contestés, mais retardés par les formalités : un acte d'hérédité en l'occurrence. Il peut aussi s'agir d'un droit faisant l'objet d'un litige soumis au juge et toujours en instance jusqu'au jugement.

○ La prénotation en vertu d'une ordonnance du président du TPI.

Elle résulte d'une requête à titre gracieux, et est censée émaner du président du TPI dont dépend l'immeuble. Cette requête ne peut provenir d'un autre magistrat en dehors du ressort de la compétence. Elle est formulée en pied de page du jugement, et vise ainsi la préservation d'un droit réel en cours de contestation, et qui semble bien fondé selon le point de vue de la justice. La durée de cette prénotation est d'une durée maximale de trois mois aux termes desquels elle sera radiée ou transformée en une inscription. La durée peut être prorogée à la demande du président du TPI, et dans ce cas, la prénotation durera le long du procès et jusqu'à prononciation de la sentence définitive.

○ La prénotation sur demande en justice (en vertu d'une requête introductive d'instance).

Elle stipule qu'une action en justice est introduite afin d'établir un droit qui n'est pas encore reconnu. Toute personne désirant faire prévaloir ses droits réels, et ayant intenté une action de justice dans ce sens, est en mesure de saisir le conservateur de la propriété foncière en vertu des articles 85 et 86 du Dahir de 1913, afin d'inscrire une prénotation. L'opération est soumise à des frais que le demandeur devrait verser. La prénotation aura une durée de trois mois, et sera

ensuite soit radiée, soit transformée en une inscription en vertu d'un jugement doté de la force de la chose jugée.

Cependant, le délai est prolongé à la demande du président du TPI, et peut s'étaler jusqu'au règlement du litige. Si le prénotant gagne son procès, l'inscription sera effectuée sans besoin de recueillir le consentement du propriétaire.

La Cour de Cassation marocaine a, à l'heure d'aujourd'hui, publié plus de 24 arrêts traitant de la prénotation. La multitude et la diversité des litiges traités par la Cour de Cassation ont appuyé la reconnaissance de la prénotation comme une mesure certes provisoire, mais dotée d'une puissance à préserver des droits qui auraient pu être lésés.

II – Le pouvoir judiciaire, organe de régulation, de traitement et acteur de la sécurité foncière .

Le rôle du juge foncier ne saurait se limiter à une intervention préventive de la sécurité foncière. L'intervention judiciaire s'opère aussi bien en amont qu'en aval.

La protection des droits fonciers des citoyens marocains s'inscrit dans le cadre de véritables politiques de lutte contre les atteintes aux droits fonciers.

Les menaces et les insécurités foncières ont accentué les défis de protection que les pouvoirs publics sont tenus de contrecarrer.

Si la procédure de l'immatriculation a toujours constitué le cadre légal adéquat et favorable à la reconnaissance et la stabilisation de l'ensemble des droits réels, il n'en demeure pas moins que la protection des droits fonciers a nécessité l'implication du dispositif pénal afin de consolider les acquis juridiques en la matière et d'asseoir une sécurité foncière efficace.

La lutte contre la spoliation immobilière s'est inscrite depuis 2016 dans la perspective de combattre toute atteinte à la propriété d'autrui, et parallèlement, a renforcé l'intervention du ministère public dans la préservation et la protection des droits fonciers.

Dans un second plan, la vente en l'état futur d'achèvement, en tant que technique de vente, est venue répondre à un double besoin. Le premier favorise la dynamique du secteur immobilier par la possibilité de prévendre un bien immobilier et par conséquent, permettre aux promoteurs immobiliers de mener à bien leurs projets immobiliers par le financement précoce d'un bien futur. Dans un deuxième temps, la VEFA est un mécanisme qui assiste les primo-acheteurs dans l'accès à la propriété par un paiement échelonné, avec des tarifs plus bas.

La pratique a voulu que l'achat sur plan soit une occasion qui s'offre aux futurs propriétaires, permettant l'achat du bien à une somme moindre que celle qui sera affichée à son achèvement.

La VEFA, réglementée préalablement par l'article 618-1 et suivants du Dahir des obligations et des contrats depuis 2002 et la loi n° 44-00, a vite nécessité un cadrage plus pointu, ayant débouché sur l'adoption de la loi n° 107-12.

À son tour, la VEFA est aujourd'hui sujette à plusieurs critiques, compte tenu de sa dépendance à la conjoncture économique et des aléas qui compromettent la certitude d'achèvement des projets immobiliers. À ces facteurs inhérents au secteur immobilier s'ajoutent bien d'autres, estimés externes certes, mais dont les impacts sont non négligeables. Les crises économiques et financières que le monde a traversées, sans oublier la crise COVID, ont toutes contribué à la fragilisation du secteur de l'immobilier.

Par ailleurs, la loi 107-12 comportait des lacunes et des ambiguïtés, qui ont nécessité des clarifications, et ont sollicité en outre l'intervention judiciaire pour répondre à des litiges naissant à la suite du recours à la VEFA.

L'intervention du juge dans le cadre de la VEFA est une intervention essentiellement clarifiante de certains points restés sans réponse.

A – La lutte contre la spoliation immobilière .

Par définition, la spoliation immobilière tend à s'accaparer un bien appartenant à autrui par les moyens de faux ; elle représente une atteinte au droit à la propriété reconnu par la Constitution marocaine, et protégé par d'autres dispositifs juridiques, notamment la loi 39-08 portant le code des droits réels.

La spoliation immobilière est un phénomène qui n'a cessé de s'amplifier en parallèle à l'évolution que connaît le marché immobilier au Maroc. La conférence de presse organisée à Casablanca le 09/05/2014, par l'association pour le Droit et la Justice au Maroc, avait à l'époque mis en avant la problématique de la spoliation immobilière, et avait réuni plus de 150 victimes spoliées, des victimes dont les profils sont assez diversifiés.

La réponse adéquate à l'accroissement de ce phénomène a mobilisé les appareils législatifs et judiciaires. La promulgation du code des droits réels est venue parer contre les éventuels risques de spoliation immobilière.

En effet, l'article 4 de la loi 39-08 impose la forme écrite aux actes relatifs « au transfert de la propriété ou à l'établissement, au transfert, à la modification ou à l'annulation des autres droits réels doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, à moins qu'une loi particulière n'en dispose autrement ». Il en ressort clairement que les procurations servant à représenter les propriétaires doivent impérativement adopter la forme écrite sous peine de nullité. Les formats sous seing privé proposés par des entités ou des particuliers ne se conforment pas à la présente loi, et sont par conséquent considérés comme étant nuls et non avenus.

Cependant, le code des droits réels, toujours dans le souci de protection des droits réels et de leurs titulaires, a prescrit une obligation à double tranchant, qui ressort de l'article 2 dont les dispositions sont bien controversées.

L'article 2 du code des droits réels stipule que « les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d'une fraude ou d'une falsification ou d'usage de fraude ou de falsification à condition d'introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'inscription en cause ». Il en résulte que la protection d'un détenteur de droit réel de bonne foi se confronte éventuellement à une victime de spoliation immobilière, dessaisie de son bien par le biais du faux et de la falsification. Le résultat en est que la protection des droits réels en lèse bien d'autres.

Indirectement, la loi n° 31-18⁶ érige à son tour une protection foncière en imposant aux sociétés civiles immobilières, au titre de son article 3, l'obligation d'inscription au registre des sociétés civiles de tout « mandat authentique établi à l'étranger », inscrit « au registre tenu par le greffe du tribunal mentionné dans l'acte. À défaut de cette mention, ledit mandat est inscrit au registre tenu par le greffe du tribunal de première instance de Rabat ou du lieu où se trouve

⁶ Dahir n° 1-19-114 du 7 hijra 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 31-18 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats.

l'immeuble » .

Ladite disposition est censée être protectrice, permettant ainsi la mise en place d'un recueil des mandats dont l'objet affecte la constitution et le transfert des droits réels.

La pratique a révélé que la protection et la réglementation juridique ne pouvaient à elles seules asseoir une sécurité foncière infaillible. L'intervention du pouvoir judiciaire a longtemps contribué à la préservation d'une sécurité foncière, et ce, par le biais des arrêts de la Cour suprême touchant le partage du patrimoine⁷, la possession, l'usufruit, l'hypothèque et bien d'autres domaines du droit foncier.

Ainsi, le ministère public s'est inscrit dans la lutte contre la spoliation immobilière, en conformité avec la lettre royale du 16 décembre 2016 adressée au ministre de la Justice, afin d'activer une lutte urgente et ferme contre la spoliation des biens immobiliers. Et ce, en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par plusieurs dispositifs juridiques.

La réflexion sur la spoliation immobilière éclaire sur la volonté du pouvoir législatif à renforcer le rôle des organes judiciaires, y compris le ministère public, dans la préservation et le maintien de la sécurité foncière.

Dans ce cadre, la loi 32-18 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, consolide le rôle du ministère public dans la lutte contre la spoliation immobilière et offre le cadre légal permettant aux pouvoirs judiciaires de procéder, en phase d'instruction, au gel immobilier. Une mesure conservatoire qui entend protéger les intérêts des ayants droit, en attente d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

En effet, la loi 32-18 reconnaît aux autorités judiciaires le pouvoir d'immobiliser un bien foncier à titre conservatoire, pour pallier les abus et dépassements qui empêcheraient les ayants droit de disposer de leur bien foncier.

Le gel immobilier aboutira, in fine, soit à la récupération du bien foncier en l'état avant le gel, soit à la réparation à la suite d'une action personnelle.

B – La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).

⁷ JOUILEL Fatima Zahra, Le rôle du ministère public dans la lutte contre la spoliation foncière , RERJ- 2024 , N°14

La vente en l'état futur d'achèvement est un contrat immobilier dont l'objet est un bien immobilier en construction, et non achevé. Le vendeur, aux termes de l'article 618-1⁸ du code des obligations et des contrats, s'engage à édifier un immeuble dans les délais consentis, et à en transférer la propriété à l'acquéreur. Ce dernier s'engage synallagmatiquement à verser le prix échelonné en correspondance de l'avancement des travaux.

La VEFA demeure conditionnée par l'obtention d'un permis de construire par le vendeur, et l'acquéreur s'oblige en contrepartie de payer le prix réparti selon un échancier⁹ fixé par l'article 618-6 du droit des obligations et des contrats.

La VEFA, à son adoption par le pouvoir législatif, a représenté un mécanisme favorable aux essors de développement économique du secteur immobilier. Censée permettre aux acheteurs potentiels la possibilité de s'acquitter progressivement du prix de la vente et donc, faciliter l'accès à la propriété pour le citoyen à moyen et faible revenu. D'un autre côté, elle permettait aux promoteurs immobiliers de se prévaloir des avances versées par les acheteurs pour financer leurs projets de construction.

Malgré le cadrage légal du mécanisme de la VEFA, les problèmes liés à la pratique n'ont pas tardé à surgir, et ont manifesté de nombreux aléas qui affectent les ventes en question. Les conséquences ont cependant nécessité l'intervention des pouvoirs judiciaires afin de dépasser les blocages et permettre à la VEFA de réduire les écarts sociaux en matière d'accès à la propriété, et d'en faire un droit égal et effectif.

Le maintien de l'ordre économique en matière immobilière se conjugue à un travail de veille, qui interpelle l'appareil judiciaire en tant qu'acteur clé de la préservation de la sécurité immobilière.

⁸ Dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00 complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats¹ tel qu'il a été modifié et complété par le dahir n° 1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant promulgation de la loi n°107-122.

⁹ 5% à la conclusion du contrat de réservation ; 5% à la conclusion du contrat préliminaire ou 10% en cas de non existence du contrat de réservation ; - 10% au lancement des travaux ; - 60% divisé en trois phases à payer, selon l'accord des parties, à l'achèvement.

À cet égard, la jurisprudence s'est enrichie des jugements et des arrêts de la Cour suprême statuant sur les litiges relatifs aux dépassements et aux défaillances naissantes de l'exécution imparfaite des contrats VEFA.

L'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca, en statuant sur la compétence du tribunal commercial de Casablanca, et après déclinaison de compétence par ce dernier pour le litige objet du jugement suivant.

Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi par la partie requérante prétendant à la restitution des avances versées pour l'acquisition d'un bien en l'état futur d'achèvement, s'est fondé sur la non-réalisation des travaux de la deuxième tranche.

Le tribunal de commerce de Casablanca a prononcé la résiliation du contrat de VEFA en renvoyant au troisième alinéa de l'article 618 du DOC.

Le jugement¹⁰ affirme que les versements des sommes s'accompagnent obligatoirement par l'avancement des travaux de construction. À défaut, le paiement de l'échéance y correspondant serait indu et entraînerait par conséquent la résiliation de plein droit du contrat.

La jurisprudence, depuis la mise en place de la VEFA, ne cesse de dénombrer les jugements et les arrêts, dont les objets se rapportent au respect des cahiers des charges et des plans architecturaux, aux demandes de remboursements pour non-avancement des travaux et aux défauts et retards de livraison dans les délais impartis.

¹⁰ Décision n°13416 du Tribunal de Commerce de Casablanca en date du 09/12/2024, portant jugement n°11778/8201/2024. Jurisprudence.ma

Conclusion

Au terme de cette analyse, il ressort que le système judiciaire marocain s'appuie sur un arsenal juridique considérable en matière de protection du droit à la propriété. La Constitution de 2011, en érigeant l'accès à la propriété au rang de droit constitutionnel garanti, a posé le socle d'une architecture normative qui s'est progressivement enrichie grâce à l'apport déterminant de la jurisprudence. Le Dahir du 12 août 1913, le Code des droits réels, ainsi que les lois successives encadrant la copropriété et la vente en l'état futur d'achèvement, témoignent de la volonté du législateur de doter le pays d'un cadre foncier sécurisé et adapté aux réalités économiques et sociales.

L'examen du rôle préventif du pouvoir judiciaire a mis en lumière l'importance capitale de la sécurisation des droits fonciers. Les instruments légaux, mobilisés en phase d'immatriculation et post-immatriculation, permettent au juge foncier d'intervenir en amont pour préserver des droits menacés par l'effet de purge ou par des inscriptions litigieuses. La Cour de Cassation, par ses nombreux arrêts en la matière, a consolidé la portée de ces instruments et confirmé leur caractère indispensable dans la préservation de la sécurité foncière.

Par ailleurs, l'analyse du rôle régulateur du juge a révélé la complexité des défis auxquels la justice foncière est confrontée. Afin de combler les lacunes législatives et de protéger les acquéreurs face aux aléas immobiliers, confirmant ainsi le rôle du juge comme garant de l'équilibre contractuel.

Néanmoins, force est de constater que des insuffisances persistent. La dualité du régime foncier, opposant biens immatriculés et non immatriculés, continue de générer une insécurité juridique pour une partie significative du patrimoine foncier national. L'engorgement des tribunaux de droit commun, en l'absence de juridictions spécialisées en matière foncière, ralentit le traitement des affaires et compromet l'efficacité de la réponse judiciaire.

En définitive, si le cadre législatif marocain en matière foncière est incontestablement riche et en constante évolution, la jurisprudence demeure le vecteur essentiel de son effectivité. L'enjeu pour les années à venir réside dans le renforcement de la capacité du système judiciaire à garantir la sécurité foncière, indispensable à l'attractivité économique et à la confiance des investisseurs, tout en assurant la protection des droits individuels d'accès à la propriété.

Bibliographie**Textes de loi**

- Dahir n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 31-18 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats.
- Dahir (9 ramadan 1331) sur l'immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913).
- Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels tel qu'il a été modifié et complété.
- Dahir n° 1.19.92 du 5 di alkiada 1440 (8 juillet 2019) portant promulgation de la loi n° 32-18 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale (BO n° 6796 du 18 juillet 2019).

Décisions judiciaires

- Décision n° 13416 du Tribunal de commerce de Casablanca en date du 09/12/2024, portant jugement n° 11778/8201/2024. Jurisprudence.ma.

Ouvrages

- Paul Décroux, Droit Foncier Marocain, Editions la porte, 2002 ;
- Mhamed SEGAME, Droit foncier marocain, L'immatriculation foncière, Les droits réels immobiliers, Éditions Reckoner, 2025.

Articles scientifiques et rapports

- Stéphane Gignoux, Appréhender le droit marocain de l'immobilier : une approche transversale « droit privé – droit public », 2015. hal-01496794.
- Le foncier au Maroc : un levier fondamental pour le développement durable et l'inclusion sociale, Avis du Conseil Économique, Social et Environnemental, 2019.
- Pourquoi la sécurité des droits fonciers est un enjeu important, Banque mondiale, mars 2017.
- JOUILEL Fatima Zahra, Le rôle du ministère public dans la lutte contre la spoliation foncière, RERJ – 2024, n° 14.